

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 37/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสาวจรรยา แทนวันดี	โจทก์
	นายประชุน กันสุธา	จำเลย
	นายประชุน กันสุธา จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนความที่ส่งมาศาลฎีกาว่าโจทก์และ
โจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ระหว่างพิจารณา นางสาวจรรยา แทนวันดี ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล
ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
278,339 วรรคสาม วางโทษตามมาตรา 278 จำคุก 2 ปีวางโทษตามมาตรา 339
วรรคสาม จำคุก 12 ปี รวมจำคุก 14 ปี

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 78)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า
พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่าง

อุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง (อันดับ 68,80)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าตามพฤติการณ์แห่งคดียังไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ คำสั่งของศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปุลณณพันธ์-เสนอ ศรีนิยม-ยรรยง อิทธิพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>